

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici v zmysle ustanovenia §6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ochodnica č. 1/2026

o podmienkach posudzovania odkázanosti na sociálnu službu, podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu, odľahčovaciu službu.

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

vydáva

toto Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach posudzovania odkázanosti na sociálnu službu, podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a odľahčovacej služby, o spôsobe a výške úhrady za uvedené služby.

Čl. I. Základné ustanovenie

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa upravujú podmienky posudzovania odkázanosti na sociálnu službu v zmysle ustanovení zákona č. 376/2024 Z. z. o integrovanej posudkovej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podmienky poskytovania opatrovateľskej služby v zmysle ustanovenia § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), spôsobe a výške úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby. Pôsobnosť obce v oblasti sociálnych služieb určuje ustanovenie § 80 zákona o sociálnych službách.

Čl. II. Konanie vo veci posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

1. Z dôvodu zmeny ustanovenia § 80 zákona o sociálnych službách pôsobnosť obce v konaní vo veci posúdenia odkázanosti na sociálnu službu bolo zrušené, a posudkovú činnosť fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby vykonávajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v príslušnom okresnom meste vydaním integrovaného posudku.
2. Integrovaná posudková činnosť sa vykonáva v konaní o integrovanom posudku. Výsledkom posudku je zjednotený proces posudzovania na účely:

- sociálnych služieb,
- peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

3. Obec je správnym orgánom v konaniach o potrebe poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov podľa § 35 ods.1 písm. b) z iných vážnych dôvodov.

Čl. III.

Rozhodovanie obce o potrebe poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Podmienky: fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov potrebuje nie na základe integrovaného posudku, ale z iných vážnych dôvodov (obec rozhodne v zmysle § 80 písm. c) prvý bod zákona č.448/2008 Z. z.) Za vážne dôvody (v previazanosti s humanitnými, rodinnými, ekonomickými i morálnymi dôvodmi) u osoby v dôchodkovom veku považujeme:

- ohrozenie správaním iných osôb,
- domáce násilie , a s tým súvisiaca nemožnosť užívania doterajšieho bývania,
- ohrozenie života alebo zdravia, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou,
- ohrozenie sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
- strata bývania v dôsledku živelnnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti,
- osamelosť po strate životného partnera spojená s vysokým vekom a jeho dôsledkami v sebestačnosti a strate sociálnych kontaktov,
- umožnenie spoločného zdieľania života so životným partnerom, ktorému sa už poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov (v posledných fázach života).

Podmienkou vydania rozhodnutia je umožnenie vykonania sociálneho šetrenia v domácnosti, respektíve v mieste pobytu posudzovania osôb

Čl. IV.

Opatrovateľská služba

1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.
2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zodpovedajúce činnostiam, ktoré podľa integrovaného posudku fyzická osoba nie je schopná samostatne vykonávať alebo je schopná ich vykonávať s dohľadom, v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom pre stupeň odkázanosti tejto fyzickej osoby, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby nedohodne na nižšom rozsahu.
3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
 - a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
 - b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
 - c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 - d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

4. Ustanovenia odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe
- a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
 - b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
 - c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie, sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac 40 hodín mesačne.

Čl. V.

Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby

1. Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorú poskytuje obec ako poskytovateľ sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby, ktorou je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby.
2. Opatrovateľská služba sa poskytuje minimálne 1 hod. denne a maximálne 7,5 hod. denne v pracovných dňoch prostredníctvom profesionálnych opatrovateľiek, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle § 84 ods. 9 zákona o sociálnych službách, s ktorými obec uzatvára pracovný pomer.
3. Písomná žiadosť o zabezpečenie poskytovanie opatrovateľskej služby sa podáva na obci v mieste trvalého bydliska žiadateľa. K žiadosti žiadateľ prikladá integrovaný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané do 31. augusta 2025, príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb, rozhodnutie o výške dôchodku a vyhlásenie o majetku.
4. Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára medzi prijímateľom sociálnej služby (žadateľ) a poskytovateľom sociálnej služby (obec).

Čl. VI.

Spôsob úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu

1. Za opatrovateľskú službu si prijímateľ sociálnej služby resp. osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú platia úhradu za poskytovanie sociálnej služby. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu 1,65- násobok životného minima platného v danom roku pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
2. Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť na deti. Deti uzatvoria s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za túto službu.
3. Úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočíta podľa skutočného rozsahu hodín poskytovania opatrovateľskej služby v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytuje. Prijímateľ sociálnej služby je povinný za poskytovanie opatrovateľskej služby zaplatiť úhradu

najneskôr do 15.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca bankovým prevodom alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu.

4. Výška úhrady za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady je určená v zmluve o poskytnutí soc. služby v súlade so Zákonom o sociálnych službách § 72 a Všeobecne záväzným nariadením obce.
5. Úhrada za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby na jedného prijímateľa sociálnej služby je stanovená vo výške **1,27 € / hodinu**.

Čl. VII. Odl'ahčovacia služba

1. Odl'ahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej IV. Prostredníctvom tejto služby sa poskytuje alebo zabezpečuje opatrovanie fyzickej osobe počas obdobia, v ktorom fyzická osoba ktorá opatruje nemôže toto opatrovanie vykonávať. Opatrovaním sa rozumie opatrovanie blízkou osobou formou poberania opakovaného peňažného príspevku za opatrovanie z úradu práce sociálnych vecí a rodiny.
2. Cieľom odl'ahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.
3. Odl'ahčovacia služba sa poskytuje najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni v kalendárnom roku sa nemôžu preniesť do nasledujúceho roka. Ak má fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím záujem o poskytovanie odl'ahčovacej služby, je povinná o túto službu písomne požiadať obec najmenej 15 kalendárnych dní pred poskytovaním odl'ahčovacej služby. Následne fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podá obci žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby. Obec zabezpečí alebo poskytne poskytovanie sociálnej služby podľa výberu opatrovanej fyzickej osoby. Podmienkou poskytovania odl'ahčovacej služby fyzickej osobe je integrovaný posudok, právoplatné rozhodnutie o poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
4. Úhrada za poskytovanú odl'ahčovaciu službu je vo výške **2,00 €/hodinu** poskytovania odl'ahčovacej služby.

Čl. VIII. Záverečné ustanovenie

1. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby a odl'ahčovacej služby a stanovení úhrad za tieto služby sa riadime zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, zákonom č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka.

2. Ruší sa Všeobecné záväzné nariadenie obce Ochodnica č.7/2012 zo dňa 22.06.2012
3. Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v obci Ochodnica dňa 21.01.2026.
4. Obecného zastupiteľstva obce Ochodnica schválilo toto VZN dňa 06.02.2026 pod číslom uznesenia 13/2026.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia.

V Ochodnici, dňa 12.02.2026

Radoslav Ďuroška
starosta obce